

3-16-5/2-10-144/24  
30.05.24

## Respublikanın notariuslarına

Vergi Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə əsasən qanunla müəyyən edilmiş vergiləri, habelə bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını və digər məcburi ödənişləri ödəmək, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin), o cümlədən vergidən azad edilən gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq və vergi orqanlarına bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi hesabatını təqdim etmək vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid edilmişdir.

Həmin Məcəllənin 23.1.1-ci maddəsinə əsasən dövlət vergi orqanlarının bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək hüququ vardır.

Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinə əsasən verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatması vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Məcəllənin 59.1-ci maddəsinə əsasən isə vergi və ya cari vergi ödəməsi bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz tutulur.

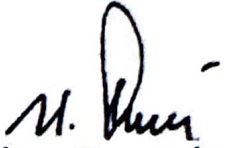
Məlumdur ki, notariat fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin qiymətləndirilməsi məqsədilə ötən il notariuslar tərəfindən audit yoxlanılması təşkil edilmişdir.

Yoxlama nəticəsində bir sıra çatışmazlıqlara yol verildiyi halları nəzərə alınaraq, vergi hesabatlılığının düzgün təşkili və vergi öhdəliklərinin icrası zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməsi vəziyyətinin araşdırılması məqsədilə qısa müddətdə daxili auditin keçirilməsi və nəticəsi barədə Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsinin Notariat idarəsinə məlumat verilməsi tapşırılır.

Bildirilir ki, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifəli şəxsin xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü və ya digər şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmə, vergiləri ödəməkdən qəsdən yayınma kimi əməllər Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində əks olunmaqla korrupsiya və qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayət hesab edilir.

Məsələ nəzarətdə saxlanılır, müvafiq audit tədbirlərini təmin etməyən notariuslar barədə müvafiq məsuliyyət tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair Ədliyyə Nazirliyi rəhbərliyinin qarşısında məsələ qaldırılacaqdır.

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər  
baş idarəsinin rəisi  
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri**

  
**İlqar Məmmədov**

